



OUTORGA ONEROSA



1.1 MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DA OUTORGA ONEROSA

Lei Municipal n.º

SÚMULA: ALTERA AS LEIS "R" N.º 91, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2008, E N.º 109, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016, QUE DISPÕEM SOBRE AS CONDIÇÕES PARA A OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR NO MUNICÍPIO DE TOLEDO.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei altera a legislação que dispõe sobre as condições para a outorga onerosa do direito de construir no Município de Toledo.

Art. 2º Ficam alterados os incisos do caput do artigo 3º da Lei "R" nº 91, de 5 de dezembro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º –"

I - Zona Central – ZC;

II - Zona de Comércio e Serviço 1 – ZCS1;

III - Zona de Comércio e Serviço 2 – ZCS2;

IV – Zona Residencial 1 – ZR1;

V – Zona Residencial 2 – ZR2;

VI – Zona Residencial 3 – ZR3;

VII – Zona do Lago 1 – ZL1;

VIII – Zona do Lago 2 – ZL2; e

IX – Zona Industrial – ZI."

Art. 3º Ficam alterados os incisos do parágrafo único do artigo 3º da Lei "R" nº 91, de 5 de dezembro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º –"

Parágrafo único –"



I – o coeficiente de aproveitamento máximo permitido para cada uma das zonas mencionadas nos incisos do caput deste artigo, identificado pelos números colocados na coluna de Coeficiente de Aproveitamento Máximo, constantes na Tabela de Parâmetros de Uso e da Ocupação do Solo Urbano da Lei de Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Toledo; e

II – o gabarito de altura definido para a respectiva zona, constante na coluna “Gabarito de Altura Máxima (Pavimentos)”, nas Tabelas de Parâmetros de Uso e da Ocupação do Solo Urbano da Lei de Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo do Município de Toledo.”

Art. 4º Ficam alterado o caput do artigo 5º da Lei “R” nº 91, de 5 de dezembro de 2008, a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º – No cálculo do valor total em reais para a outorga onerosa do direito de construir serão considerados o coeficiente de aproveitamento a ser adquirido, o coeficiente de aproveitamento permitido para a respectiva zona e o valor venal do terreno, de acordo com a seguinte fórmula:

$$VT = \frac{CA \times VVt}{CP}$$

em que:

VT = Valor total em reais da outorga do direito de construir;

CA = Coeficiente de aproveitamento a ser adquirido;

VVt = Valor venal do terreno conforme o Imposto Sobre a Transmissão de bens Imóveis (ITBI), em reais;

CP = Coeficiente de aproveitamento básico permitido para a zona.”

Art. 5º Ficam adicionados os parágrafos 1º e 2º ao artigo 5º da Lei “R” nº 91, de 5 de dezembro de 2008, a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º –

§1º – O cálculo estabelecido pelo caput deste artigo refere-se a contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário.

§2º – A análise do cálculo do potencial construtivo adicional e da respectiva contrapartida financeira será realizada pela Comissão Municipal de Urbanismo.”

Art. 6º Fica alterado o parágrafo único do artigo 6º da Lei “R” nº 109, de 11 de outubro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º –

Parágrafo único – No caso de pagamento parcelado da contrapartida financeira, conforme previsto no caput deste artigo, a expedição do alvará de construção estará subordinada à formalização de confissão da dívida e acordo de parcelamento em prestações mensais e



sucessivas reajustáveis, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 1.931/2006, e à quitação da primeira parcela, que corresponderá à entrada."

Art. 7º Ficam adicionados os artigos 7º-A ao 13 a Lei "R" nº 91, de 5 de dezembro de 2008, a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º-A – São isentos do pagamento de contrapartida financeira os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Toledo.

Art. 8º – A expedição das licenças ou autorizações necessárias à construção ou ampliação do empreendimento que apresentar proposta de Outorga Onerosa do Direito de Construir fica condicionada à expedição de Certificado de Aquisição de Potencial Construtivo Adicional pela Comissão Municipal de Urbanismo.

Art. 9º – O Certificado de Aquisição de Potencial Construtivo Adicional deverá ser emitido pela Comissão Municipal de Urbanismo em 15 (quinze) dias contados do pagamento à vista da contrapartida financeira, ou da quitação da primeira parcela, conforme parágrafo único do artigo 6º.

§ 1º – O Certificado de Aquisição de Potencial Construtivo Adicional deverá conter:

I – identificação do empreendedor;

II – endereço e identificação fiscal do imóvel a receber o potencial construtivo adicional;

III – valor total da contrapartida financeira e as condições de pagamento;

IV – eventuais condições adicionais para expedição das licenças ou autorizações necessárias à construção ou ampliação do empreendimento;

V – potencial adicional construtivo adquirido, em metros quadrados; e

VI – assinatura de representante legal da Comissão Municipal de Urbanismo.

§ 2º – A aprovação dos projetos arquitetônicos da construção ou ampliação fica condicionada à apresentação do Certificado de Aquisição de Potencial Construtivo Adicional.

Art. 10 – Os recursos auferidos com a Outorga Onerosa do Direito de Construir deverão ser aplicados em:

I – regularização fundiária;

II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;

III – constituição de reserva fundiária;

IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;



VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; e

VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;

IX – execução de reurbanização de ruas."

Parágrafo único – Os recursos da contrapartida financeira serão depositados em fundo municipal criado exclusivamente para este fim.

Art. 11 – Fica criada a Taxa de Análise de proposta de outorga onerosa, a ser repassada a Comissão Municipal de Urbanismo, no valor base do custo unitário básico - CUB da construção civil do Paraná no mês anterior à solicitação (em reais) multiplicado pelo índice x, constituindo como fato gerador a prestação de serviço de análise e emissão de parecer relativo à proposta, sem prejuízo dos valores correspondentes a outros procedimentos.

§ 1º – A Taxa de Análise deve ser paga antecipadamente à prática de qualquer ato ou atividade sujeita à sua incidência.

§ 2º – A Taxa de Análise tem por base o valor definido no caput, multiplicado pelo índice "x", referente à área da poligonal do empreendimento, consideradas as seguintes faixas de cobrança:

I – até 1.000 m²: x=0,5;

II – de 1.001 m² até 5.000 m²: x=1;

III – de 5.001 m² até 10.000 m²: x=2

IV – de 10.001 m² até 20.000 m²: x=3; e

V – acima de 20.000 m²: x=4.

§ 3º – Entende-se por área da poligonal do empreendimento a área contida no polígono formado pelos limites do referido empreendimento.

Art. 12 – Os impactos na infraestrutura e no meio ambiente decorrentes da outorga onerosa deverão ser monitorados permanentemente pelo Poder Executivo, que deverá tornar público relatórios desse monitoramento, destacando as áreas críticas próximas da saturação.

Art. 13 – A Comissão Municipal de Urbanismo deverá, logo após a publicação desta Lei, definir os instrumentos de acompanhamento e controle do adensamento com a revisão sistemática, como forma da população afetada manifestar-se quanto aos impactos locais decorrentes da outorga."

Art. 8º Fica revogado o artigo 7º da Lei "R" nº 91, de 5 de dezembro de 2008.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em de de 2021.



BETO LUNITTI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

NÉLVIO JOSÉ HÜBNER
RESP. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO